TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia en tu repaso. Luego revisa las secciones con las reglas seleccionadas y su trazabilidad a los artículos. Finalmente, comprueba la literalidad en la norma: ajusta tu respuesta a las expresiones exactas (por ejemplo, condiciones “en las mismas condiciones que…”, o el derecho a “recibir una contestación en esa misma lengua”).

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Participación electoral de ciudadanos de la Unión	39-40	Regula la condición de elector y elegible en elecciones europeas y municipales en el Estado de residencia, con trato equivalente al de nacionales.
Garantías en la actuación administrativa (derecho a ser oído y motivación)	41	Incluye ser oído antes de una medida individual desfavorable y la obligación de motivar las decisiones administrativas.
Derecho de respuesta en la lengua de los Tratados	41	Permite dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y exige contestación en esa misma lengua.
Derechos de reclamación: Defensor del Pueblo y petición al Parlamento	43-44	Reconoce el derecho a someter casos de mala administración al Defensor del Pueblo y el derecho de petición ante el Parlamento Europeo.
Libertad de circulación y residencia de nacionales de terceros países	45-46	Prevé que puede concederse libertad de circulación y de residencia a nacionales de terceros países residentes legalmente, en condiciones equivalentes.

3. Electores y elegibles en el Estado de residencia (arts. 39-40)

Elecciones al Parlamento Europeo

- Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en elecciones al Parlamento Europeo en el Estado donde reside.
- El derecho opera “en las mismas condiciones que los nacionales” de ese Estado.

Elecciones municipales

- Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en elecciones municipales del Estado miembro de residencia.
- Se exige el mismo trato que a los nacionales del Estado de residencia.

4. Derechos vinculados a medidas individuales y decisiones administrativas (arts. 41)

Ser oído antes de una medida desfavorable

- El derecho incluye ser oída la persona antes de que se tome una medida individual que le afecte desfavorablemente.

Motivación de decisiones administrativas

- El derecho incluye la obligación de la administración de motivar sus decisiones.

5. Comunicación con las instituciones de la Unión y lengua de respuesta (arts. 41)

Elección de lengua y contestación

- Toda persona puede dirigirse a las instituciones en una de las lenguas de los Tratados.

- Debe recibir una contestación en esa misma lengua.

6. Reclamación por mala administración y derecho de petición (arts. 43-44)

Defensor del Pueblo por mala administración

- Ciudadanos de la Unión y personas físicas o jurídicas con residencia/domicilio social en un Estado miembro pueden someter casos al Defensor del Pueblo.
- La base es “mala administración” en la acción de las instituciones u órganos comunitarios.

Petición ante el Parlamento Europeo

- Ciudadanos de la Unión y personas físicas o jurídicas con residencia/domicilio social en un Estado miembro tienen derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

7. Concesión de libertad de circulación y residencia a terceros con residencia legal (arts. 45-46)

Quiénes pueden beneficiarse

- Se puede conceder libertad de circulación y residencia a nacionales de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro.

Condiciones equivalentes

- La libertad se concede “en las mismas condiciones que los nacionales” del Estado miembro correspondiente.

8. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

9. Cierre de repaso

Para responder bien en examen, vincula cada idea a su artículo: condiciones de “nacionales” en materia electoral, garantías (ser oído y motivación) en la actuación administrativa, lengua de contestación al dirigirse a instituciones, y vías de reclamación (Defensor del Pueblo y petición).

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.